

0001231-19.2016.8.26.0417

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VICTOR GAVAZZI CESAR

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência: 823/2015, Inquérito Policial: 353/2015

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON BRUNO ALVES ROSA

Data da Audiência:

22/09/2021

Aos 22 de setembro de 2021, às 16h27min, na sala de audiência do Edifício do Fórum, nesta cidade e comarca, perante o Exmo. Sr. Dr. VICTOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

3ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, ., Vila Affine - CEP 19700-000, Fone: (18)3361-2844, Paraguacu Paulista-SP - E-mail: paraguacu3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0001231-19.2016.8.26.0417

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência: 823/2015, Inquérito Policial: 353/2015

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON BRUNO ALVES ROSA

Data da Audiência:

22/09/2021

Aos 22 de setembro de 2021, às 16h27min, na sala de audiência do Edifício do Fórum, nesta cidade e comarca, perante o Exmo. Sr. Dr. VICTOR GAVAZZI CESAR, MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, comigo escrevente de sala, foi aberta a Audiência Mista de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação supramencionada e entre as partes referidas, realizada na modalidade de teleconferência, inteiramente gravada, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. A fim de que não se alegue qualquer nulidade em relação à audiência ser realizada de forma virtual, consigno que este juízo em todas as audiências neste formato tem tomado as cautelas necessárias para garantir a incomunicabilidade das testemunhas e para que elas não escutem os depoimentos umas das outras, mesmo diante das limitações que a condução da audiência de forma virtual impõe. Apregoadas, compareceram o Exmo. Sr. Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Coury Souza Meirelles, a defensora constituída, Dra. Sonia Regina Moraes, bem como o acusado, Wellington Bruno Alves Rosa. Iniciados os trabalhos foram

colhidos os depoimentos de Rodrigo Cintra Nunes testemunha arrolada pela acusação, seguido do interrogatório do réu, em mídia digital. Pelas partes nada foi requerido na fase do art. 402, do CPP. Pelo MM Juiz foi dito: "1. Declaro encerrada a instrução. 2. Concedo às partes a palavra para alegações finais orais". Pelo Ministério Público foi dito: "MM Juiz, apresento alegações finais orais em mídia digital". Pela Defesa foi dito: "MM Juiz, apresento alegações finais orais em mídia digital". Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "WELLINGTON BRUNO ALVES ROSA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em horário incerto, mas na tarde de 28 de outubro de 2015, na rua Vicente André de Campos nº 252, neste município e comarca de Paraguaçu Paulista, teria guardado e mantido e depósito, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 03 pedras de crack com o peso de 0,91g, além de 01 porção de maconha, com peso de 54,70g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 06/07), laudo de constatação provisória (fls. 15/16) e exame químico toxicológico de fl. 22/23. A denúncia foi recebida, o réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Ratificando o recebimento da denúncia, por não se vislumbrar hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogou-se o réu interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da pretensão acusatória, com a consequente absolvição do réu com base na fragilidade das provas. A Defesa, por seu turno, reforçou o pleiteou absolutório, corroborando a manifestação Ministerial. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação penal instaurada apurar a responsabilidade criminal do réu pela prática dos fatos narrados na denúncia. Registre-se, de início, que processo transcorreu normalmente, não havendo irregularidades ou nulidades a serem sanadas. Ademais, não se vislumbram quaisquer questões preliminares ou prejudiciais suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Deste modo, presentes os pressupostos processuais e as condições de admissibilidade da pretensão acusatória, passo ao exame do mérito. Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta imputada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os critérios de materialidade e autoria, para todos os crimes apontados na denúncia. Pois bem. A partir de uma detida análise da prova coligida ao longo da instrução processual, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a absolvição impõe-se como medida de rigor. Vejamos. Ao ser inquirida em juízo, a testemunha NATÃ DOS SANTOS ROCHA negou que tenha adquirido entorpecentes do denunciado. O Policial Militar RODRIGO CINTRA NUNES, por sua vez, alegou que o réu Wellington Bruno, vulgo "Bruninho", já era conhecido dos meios policiais. Receberam uma denúncia e foram averiguar e o visualizamos entregando algo para um menor de idade. O réu, no entanto, conseguiu se evadir do local dos fatos. O local era uma casa abandonada utilizada para esconder drogas, frequentado por outros usuários. Por fim, ao ser interrogado em juízo, o réu WELLINGTON BRUNO ALVES ROSA negou as acusações, afirmando que no dia dos fatos tinha acabado de sair da prisão. Seu endereço sempre foi o mesmo, na Tarabai e Fernando Costa. Não conheço o local e não frequento a casa abandonada. Nunca mais vi os demais envolvidos. Não conhecia Natã e só o vi no dia da audiência. Já tive problemas anteriores com os policiais, que me perseguem. Denota-se que os elementos de informação coligidos na fase inquisitiva não se confirmaram em juízo, não havendo provas seguras de que a os fatos ocorreram da forma narrada na denúncia. Nesse sentido, nota-se que o réu sequer foi preso no local dos fatos na posse de entorpecentes e o adolescente que, pretensamente, teria afirmado que adquiriu uma porção de drogas de Wellington, negou tal prática em juízo. Assim, não há nenhum elemento nos autos que indique, de forma sólida, que Wellington tenha efetivamente praticado as condutas descritas na denúncia. Como é consabido, as provas produzidas em inquérito policial e não ratificadas em juízo não são aptas ao propósito condenatório. Frise-se, nesse sentido, o teor do art. 155, do Código de Processo Penal, segundo o qual "o juiz

formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". No mais, o fato de terem sido realizadas atividades com a finalidade de elucidar-se a autoria do delito não dispensa a acusação de produzir, sob o crivo do contraditório, prova segura da responsabilização do denunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória, nos termos do artigo 156 do Diploma Processual Penal. Frise-se que o direito penal não se coaduna com juízos hipotéticos e superficiais. Imprescindível estruturar, pois, o decreto condenatório em robustos elementos de prova, existentes nos autos, sobre a real e efetiva participação do agente na prática da infração penal, do que não se cogita na hipótese. Portanto, diante desse contexto, extrair conclusão segura quanto à demonstração da responsabilidade penal implica mero exercício de dedução não amparado pelo quadro probatório formado. A prova é frágil e apenas indiciária, não servindo de base ao decreto condenatório. Assim, na esteira do que já restou consignado nas manifestações do Ministério Público e da Defesa, que também adoto como razão de decidir, o frágil acervo probatório impede o édito condenatório, de modo que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, à luz dos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia e ABSOLVO o réu WELLINGTON BRUNO ALVES ROSA da acusação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. As partes renunciaram ao prazo recursal, sendo imediatamente certificado o trânsito em julgado da sentença. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Expeça-se certidão de honorários, arquivando-se os autos após as comunicações de praxe. Cumpra-se". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai regularmente assinado. Eu, Paula Pais Gonçalves, digitei e subscrevi.